

1501018-11.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... que o acusado praticou os delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, este por duas vezes, todos em concurso formal de crime, vez que praticados mais de um delito mediante uma só ação.

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração aos art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8069/90, por duas vezes, na forma do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501018-11.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501018-11.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2009986/2022 - 08º D.P. BRAS, 22394829 - 08º D.P. BRAS, 153/22/108 - 08º D.P. BRAS, 2009986 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX RODRIGO TINTINO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

ALEX RODRIGO TINTINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8069/90, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, porque no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 14h56min, na Rua Onze de Agosto, altura do nº 10, Sé, nesta Capital, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com os adolescentes Wesley Evangelista da Silva e Rafael Figueiredo, subtraiu para eles, mediante violência física contra Matheus Silva Freitas, um celular Xiaomi, modelo REDMI Note 7 e porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local, também corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes Wesley Evangelista da Silva e Rafael Figueiredo, com eles praticando o roubo.

Segundo a denúncia, o acusado e os adolescentes avistaram a vítima, que caminhava em direção ao Fórum João Mendes Júnior e decidiram roubá-lo. O acusado, então, aplicou o golpe "mata-leão" no ofendido e o jogou no chão, quando os adolescentes

desferiram diversos chutes e pontapés na vítima e subtraíram o seu celular, se evadindo do local.

A vítima encontrou policiais militares aos quais contou do roubo e descreveu o acusado e os menores, tendo os policiais logrado encontrar os três, que foram reconhecidos pelo ofendido, mas não mais estavam com o aparelho roubado.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2022 (fls. 104/106).

O acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram ouvidos a vítima, testemunhas e o acusado foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, concurso formal entre roubo e corrupção, regime mais brando que o fechado e recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Vez que não houve apreensão da res furtiva, a materialidade do delito resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 41/44 e pela prova oral coligida aos autos.

A autoria dos delitos pelo acusado, outrossim, restou incontroversa.

O réu, em Juízo, negou a prática dos delitos. Não conhece os menores. Parou porque começou a chover, os menores estavam roubando, mas não estava junto. Os menores foram abordados porque estava perto. Viram seus antecedentes criminais e foi incriminado. Tem tuberculose.

A versão do acusado restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Matheus disse que foi roubada por três pessoas, foi interceptado no semáforo. Roubaram seu celular. Levou um "mata-leão", foi jogado no chão, e agredido com chutes. O maior que o enforcou. A polícia militar o deteve logo em seguida, minutos depois. Na Delegacia de Polícia apenas os três foram apresentados e reconheceu os três. Reparou na camiseta vermelha do réu e no cabelo amarelado que o acusado ostentava, reconheceu os menores também pelas roupas. Não recuperou o aparelho.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u).

Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque corroboradas pelas palavras de testemunhas.

O policial militar Leandro Gualberto de Lira reconhecendo o réu em audiência, narrou que estavam em patrulhamento quando a vítima contou do roubo por três pessoas e a direção que seguiram. Ele deu as características e falou do "mata-leão" e que foi arremessado ao solo, enquanto os outros o revistaram. Em diligência pelo local, encontraram o acusado e os menores, com as mesmas características passadas pela vítima. Não foi localizado o celular da vítima. O réu ficou quieto.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

O roubo restou , assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência

pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

E a jurisprudência:

“Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada” (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

“O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade” (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

Ademais, de rigor o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, descrita pela vítima.

Também restou comprovado que o réu facilitou a corrupção dos menores Wesley Evangelista da Silva e Rafael Figueiredo, pois comprovado que com eles praticou o roubo descrito na denúncia, na medida em que o delito do art. 244-B do ECA é crime formal, e não é necessária para a condenação por sua infração a efetiva prova da corrupção do menor, bastando que o agente pratique crimes com o inimputável (STF - HC nº 92.014 - SP - Rel. p/ o ac. Min. Menezes Direito - J. 02.09.2008).

Tal entendimento, inclusive, já foi sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete nº 500, de seguinte teor: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Em suma, ficou evidenciado no decorrer da instrução que o acusado praticou os delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, este por duas vezes, todos em concurso formal de crime, vez que praticados mais de um delito mediante uma só ação.

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração aos art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8069/90, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O réu é reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 56/68).

Assim, em atenção ao art. 59 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes do acusado, fixo as penas-base acima do mínimo legal, em cinco anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, para o delito crime de roubo, com unidade no mínimo legal, e em um ano e seis meses de reclusão pelos delitos de corrupção de menores. Não há atenuantes a serem consideradas.

Pela reincidência do réu aumento as penas em 1/6, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 23 dias dias-multa para o crime de roubo e em um ano e nove meses de reclusão para o delito de corrupção de menores.

Pela causa de aumento do roubo – concurso de agentes – de rigor a exasperação da pena em 1/3, totalizando sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

De rigor, no caso, a aplicação do concurso formal entre o roubo e as corrupções de menores, considerando que as penas não são idênticas, exaspero apenas a mais grave delas, do roubo, em 1/6, totalizando nove anos e vinte e seis dias de reclusão e pagamento de 35 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu ALEX RODRIGO TINTINO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8069/90, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de nove anos e vinte e seis dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 35 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Reincidente, condenado por crime grave e violento, o réu não faz jus a qualquer benefício.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, dada a pena aplicada, a reincidência do acusado e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente, desde que compatível com outras eventuais condenações. Entendo inaplicável o disposto na Súmula 269 do STJ, vez que, reincidente por roubo e respondendo a mais um processo por roubo, não se mostram favoráveis as circunstâncias judiciais. Não merece o roubador, violento, tratamento indulgente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. AUMENTO DA PENA BASE COM UMA DAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO PELA PRESENÇA DA REINCIDÊNCIA E DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras (precedentes). III - mantida a pena-base acima do mínimo legal, e presente a agravante da reincidência, mostra-se adequado o estabelecimento do regime inicial fechado, não sendo o caso de incidência da Súmula 269/STJ, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Habeas Corpus não conhecido” (STJ, Habeas Corpus 367.338/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016 - grifei).

“tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal” (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, sua conduta violenta e a reincidência, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitivo; intime-se

o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.
São Paulo, 15 de março de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA